

통 보

1. 제 목 : 용역 입찰 실시 등 관련 위임전결 기준 마련 필요
2. 소관부점 : 기획조정실
3. 내 용 :

가. 업무개요

기획조정실은 「업무분장세칙」 제7조 제1항에 따라 조직·정원 관리, 부점 간 업무총괄·조정 등 업무를 수행하고 있으며, 직위별 직무권한의 위임 및 전결권자의 전결행사에 관한 사항을 규정한 「위임전결 규정」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「위임전결규정」 제3조, 제6조에 따르면 전결권자의 전결행사는 별표 위임전결실행기준표(이하 “전결기준표”라 한다)에서 정하는 바에 따르며 전결권자는 전결한 사항에 대하여 책임을 지도록 되어 있는데, 위와 같은 규정의 취지는 직위별로 적정한 직무권한을 위임하여 그 권한과 책임을 명백히 함으로써 신속하고 원활한 업무수행을 도모하기 위함에 있다.

한편, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라

한다) 제6조에 따르면 기관장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반 경쟁에 부쳐야 하고, 다만 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있는데, 경쟁은 입찰의 방법으로 하여야 하고 입찰을 하려면 미리 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하도록 되어 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제36조에 따르면¹⁾ 입찰공고에는 입찰에 부치는 사항, 입찰참가자의 자격에 관한 사항, 낙찰자결정방법, 계약의 착수일 및 완료일 등 사항을 명시하도록 되어 있다.

따라서, 공사가 발주하는 용역에 관하여 경쟁입찰을 통해 낙찰자를 결정하고 용역계약을 체결하는 경우, 용역 입찰의 실시(입찰참가자의 자격 등 조건 포함), 용역계약 체결 후 주요 조건(기간, 금액 등)의 변경 및 해지 등 중요한 결정 사항에 관하여 적정한 직무권한을 위임하여 그 권한과 책임을 명백히 할 수 있도록 전결기준을 명확히 설정·운영하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 공사가 시스템 구축 또는 고도화, 법률 또는 회계 자문, 기타 컨설팅 등에 관한 용역을 의뢰하고자 하는 경우에 용역 입찰의 실시, 용역계약 체결 후 주요 조건의 변경 등에 관한 승인 현황 및 해당 승인의 근거로 삼은 위임전결 기준을 점검한 결과

용역 입찰의 실시 및 용역계약 체결과 관련한 [표 22]의 각 단계 중 가장 선행하는 절차인 동시에 중요한 결정 사항인 ^①용역 입찰의 실시²⁾에 관하여는 전결기준표상 아무런 전결기준이 없으며

1) 계약사무규칙 제2조 제5항에 따르면, 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 계약사무규칙에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하도록 되어 있음

후행하는 절차인 ②용역기관 선정위원회의 구성, ③용역기관 선정결과 보고, ④용역계약 체결에 관하여 전결기준을 두는 한편, ⑤용역계약 체결 후 변경에 관하여는 아무런 전결기준을 두고 있지 않고, ⑥용역계약 해지에 관하여는 선정위원회 구성에 의한 용역계약 체결의 경우에 한하여 전결기준을 두고 있는 것으로 확인되었다.

[표 22] 용역 관련 위임전결 기준

구분	위임전결 기준			
	선정위원회 구성에 의한 용역계약 체결 시 (전결기준표 1.다.(1))		일반적인 경우 (선정위원회 구성에 의한 경우 제외) (전결기준표 1.다.(2))	
① 용역 입찰의 실시	전결기준 없음		전결기준 없음	
② 용역기관 선정위원회의 구성	이사		(해당사항 없음)	
③ 용역기관 선정결과 보고			(해당사항 없음)	
④ 용역계약 체결	건당 20억원 초과	사장	건당 10억원 초과	사장
	건당 10억원 초과 20억원 이하	부사장	건당 5억원 초과 10억원 이하	부사장
	건당 5억원 초과 10 억원 이하	이사	건당 5,000만원 초과 5억원 이하	이사
	건당 5억원 이하	부점장	건당 500만원 초과 5,000만원 이하	부점장
			건당 500만원 이하	팀장
⑤ 용역계약 변경	전결기준 없음		전결기준 없음	
⑥ 용역계약 해지	건당 20억원 초과	사장	전결기준 없음	
	건당 10억원 초과 20억원 이하	부사장		
	건당 5억원 초과 10 억원 이하	이사		
	건당 5억원 이하	부점장		

(1) ①용역 입찰의 실시에 관한 전결기준 마련 필요

우선, ①용역 입찰의 실시에 대하여는 「위임전결규정」의 전결기준표상 정하고 있는 바가 없어 (1) [표 22] 및 [표 23]의 ④용역계약 체결에 관한 전결기준을 적용하여 승인을 받은 사례와 (2) [표 23]의 자본예산의 집행에 관한 전결기준을 적용하여 승인을 받은 사례가 혼재하는 등 업무처리가 제각각인 것으로 확인되었다.

[표 23] 용역계약 체결 및 자본예산의 집행 관련 위임전결 기준

선정위원회 구성에 의한 용역계약 체결 (전결기준표 I.다.(1))		일반적인 경우의 용역계약 체결 (전결기준표 I.다.(2))		자본예산의 집행 (전결기준표 II.1.다.(5))	
건당 20억원 초과	사장	건당 10억원 초과	사장	건당 3억원 초과	사장
건당 10억원 초과 20억원 이하	부사장	건당 5억원 초과 10억원 이하	부사장	건당 1억원 초과 3억원 이하	부사장
건당 5억원 초과 10억원 이하	이사	건당 5,000만원 초과 5억원 이하	이사	건당 5,000만원 초과 1억원 이하	이사
건당 5억원 이하	부점장	건당 500만원 초과 5,000만원 이하	부점장	건당 500만원 초과 5,000만원 이하	부점장
		건당 500만원 이하	팀장	건당 500만원 이하	팀장

구체적으로, 조세채권관리처의 ◇◇◇◇◇◇◇ 고도화 컨설팅(BPR/ISP)에 관한 예정금액 1.7억원의 용역 입찰 시에는 ④용역계약 체결에 관한 전결기준(전결기준표 I.(다)(2))을 적용함에 따라 5,000만원 초과 5억원 이하인 건으로 ‘이사’ 결재를 받은 반면(조세채권관리처-14360, 2023. 1. 27.)

경영지원실의 ▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲ 등 고도화사업에 관한 예정금액 9.5억원의 용역 입찰 시에는 자본예산의 집행에 관한 전결기준(전결기준표 II.1.다.(5))을 적용하여 3억원 초과인 건으로 ‘사장’

결재를 받았는데(경영지원실-20293, 2022. 12. 6.) 만일 ④용역계약 체결에 관한 전결기준(전결기준표 I.다.(1))을 적용하였다면 5억원 초과 10억원 이하인 건으로서 ‘이사’ 전결사항인 것으로 확인되었다.

(2) ⑤용역계약 체결 후 변경에 관한 전결기준 마련 필요

다음으로, ⑤용역계약 체결 후 변경에 관하여도 「위임전결규정」의 전결기준표상 정하고 있는 바가 없어 (1) ‘최초 계약금액’을 기준으로 ④용역계약 체결에 관한 전결기준을 적용한 사례와 (2) ‘계약금액 변동분’을 기준으로 ④용역계약 체결에 관한 전결기준을 적용한 사례가 혼재하는 등 업무처리가 통일되지 않은 것으로 확인되었다.

구체적으로, 정보시스템실은 ●●●●(□□□□ □□·□□□□) 용역에 관한 입찰을 실시하여 2022. 10. 22. 계약금액 142억원의 용역계약을 체결한 후, ●●●● □□□□□□ 운영 인력 추가에 따라 계약금액을 증액하면서 ‘증액분’ 2.6억원을 기준으로 ④용역계약 체결에 관한 전결기준(전결기준표 I.다.(2))을 적용하여 5,000만원 초과 5억원 이하인 건으로 ‘이사’ 결재를 받았는데(정보시스템실-25180, 2022. 12. 14.)

한편, 기업자산매각지원처는 기업자산 매각지원 프로그램 ○○○○ 용역 및 ◇◇◇◇ 용역에 관한 각 입찰을 실시하여 2021. 5. 20. ○○○○ 용역계약(계약금액: 15억원, 기간: ‘21.5.20.~’ 22.3.31.)을, 2021. 9. 1. ◇◇◇◇ ◇ 용역계약(계약금액: 14.9억원, 기간: ‘21.9.1.~’ 22.3.31.)을 각 체결한 후, 계약기간을 각 4개월 연장하기 위해 용역계약을 변경하면서 ‘최초 계약금액’을 기준으로 ④용역계약 체결에 관한 전결기준(전결기준표 I.다.(1))을 적용하여 10억원 초과 20억원 이하인 건으로 ‘부사장’ 결재를 받은 것으로 확인되었다(기업자산매각지원처-1255, 2022. 3. 29.).

(3) ⑥용역계약의 해지에 관한 전결기준 마련 필요

또한, ⑥용역계약의 해지는 계약 기간 중에 일정한 사유를 근거로 계약의 효력을 소멸시키는 중요한 사항임에도 불구하고, 선정위원회 구성에 의한 용역계약 체결의 경우에만 전결기준이 마련되어 있고, 그 외의 일반적인 경우에 대하여는 전결기준이 없어 업무상 혼선을 초래하는 것으로 확인되었다.

따라서, 용역 입찰의 실시, 용역계약 체결 후 변경 및 해지에 관한 승인 시에 전결에 관한 업무처리가 통일되지 않는 사례가 발생하지 않도록 위임전결 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기획조정실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 용역 입찰의 실시, 용역계약 체결 후 변경 및 해지에 관한 전결기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기획조정실장은 용역 입찰의 실시, 용역계약 체결 후 변경 및 해지에 관한 위임전결 기준을 마련하여 「위임전결규정」에 반영하시기 바랍니다.
(통보)